

한국전력공사 상임감사위원회

시정 요구, 통보

제 목 : [2] 배전선로 이설비용 부담주체 판정 잘못

관 계 부 서 : 인제지사

조 치 부 서 : 인제지사

내 용

1. 업무 개요

우리회사는 기설 배전선로가 소유자의 토지 이용에 지장을 초래하거나 도로 공사 등 각종 공익사업 시행에 저촉되는 경우 해당 지장요인을 해소하기 위하여 배전선로 이설공사를 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「배전선로이설업무기준('23. 7. 4. 개정)」 제2장 2절에 따르면 배전부서는 공사비 부담주체를 판정하기 위한 배전설비 정보(설비번호, 토지 지번, 권원확보 유무 및 현장사진 등)를 기록한 기초자료를 작성하여 영업부서에 제출하고, 영업부서는 배전부서에서 제출한 설비 정보를 참고하여 관련 법규 및 규정에 의거 공사비 부담주체를 최종 판정하여야 한다.

또한, 「동 기준」 제3장 4절. 2항에 따르면 도로구역으로 고시되었으나 아직

개설되지 않은 도로부지(신설 또는 확장예정부지)에 설치되어 있는 배전선로의 경우 아래 [표 1]과 같이 부담주체를 판정하며, 도로공사가 다른 공사 또는 행위로 인하여 필요하게 된 경우에는 그 다른 공사 사업시행자가 부담해야 한다.

[표 1] 도로구역 고시 후 미개설 도로부지의 배전선로 이설 부담주체

구분	도로고시일 이전 설치된 경우			도로고시일 이후 설치된 경우
	사유지	국공유지		
		점용허가 有	점용허가 無	
부담 주체	사업시행자	허가조건에 따라 판정 (특별한 규정 없는 경우 사업시행자)	우리회사	우리회사

자료: 배전선로이설업무기준 재구성

그리고 「동 기준」 제3장 4절 3항에 따르면 도로구역 이외의 부지에 설치되어 있는 배전선로의 경우에는 고시 기준 이전과 이후 설치 여부와 관계없이 아래 [표 2]와 같이 사유지는 사업시행자가, 국공유지는 점용허가 유무에 따라 배전선로 이설비용을 부담하도록 명시되어 있다.

[표 2] 도로구역 이외의 부지의 배전선로 이설 부담주체

구분	사유지	국공유지	
		점용허가 有	점용허가 無
부담 주체	사업시행자	허가조건에 따라 판정 (특별한 규정 없는 경우 사업시행자)	우리회사

자료: 배전선로이설업무기준 재구성

아울러, 전력설비의 무분별한 이설은 국가경제적 낭비 및 우리회사의 손실로 이어질 수 있기 때문에 배전선로이설 업무담당자는 「배전선로이설업무기준」에 따라 이설 요청자, 이설 필요성, 지장의 정도, 적법한 권원 확보 여부, 관련 법령

등을 면밀히 검토한 후 배전선로 이설비용 부담주체를 결정해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 □▮●지사에 접수된 배전선로 이설 부담주체 판정의 적정성을 검토한 결과, '#▮♥ 농어촌도로301호(\$◇★) 확포장공사 (접수일 : '23. 12. 4.)'의 경우 영업부서 담당자의 관련 규정 검토가 미흡하여 배전선로 이설비용 부담주체를 잘못 판정한 사실이 확인되었다.

해당 건은 도로관리청인 □▮●군에서 「농어촌도로 정비법」에 의거하여 ‘농어촌도로 노선지정에 관한 공고 및 토지세목고시(□▮●군 공고 제 2023-488호)’에 따라 시행하는 「#▮♥농어촌도로 301호선 확포장공사」에 지장이 되는 전주 7기를 이설 요청한 건으로 「배전선로 이설업무 기준」 제4절 2항을 적용하여 도로 고시일을 기준으로 전주 설치 시기, 토지 수용시기 등을 확인하여 부담주체를 판정하여야 하며, 해당 전주는 아래 [표 3]과 같다.

[표 3] 배전선로 이설 요청 전주 및 기초정보

순번	전주번호	설비위치	설치년도	고시시점 소유구분	점용허가	도로고시일
1	익명화	익명화	'99	사유지	無	'23. 3. 28 (□▮●군 공고 제 2023-488호)
2	익명화	익명화	'99	사유지	無	
3	익명화	익명화	'99	사유지	無	
4	익명화	익명화	'99	국공유지	無	
5	익명화	익명화	'10	국공유지	無	
6	익명화	익명화	'10	사유지	無	
7	익명화	익명화	'99	국공유지	無	

자료: 부담주체 판정조서 재구성

해당 전주는 도로고시에 따라 지정된 도로 예정부지에 설치되어 있는 배전선로로 「배전선로 이설업무기준」 3장 4절 2항 (도로구역으로 고시되었으나 아직 개설되지 않은 도로부지에 설치되어 있는 배전선로) 기준을 적용하여 판정했어야 하나, 영업부서 담당자는 「동 규정」 3장 4절 3항 (도로구역 이외의 부지에 설치되어 있는 배전선로) 기준으로 잘못 적용하면서 도로고시일을 기준으로 토지 소유관계를 검토하지 않은 채 판정일 현재의 사유지·국공유지 여부만을 기준으로 단순 판정하였다.

그 결과 담당자는 해당 전주 7기 중 4기가 도로 고시일인 '23. 3. 28. 이전부터 사유지에 설치되어 있었음을 확인하였음에도, 도로고시 이후 도로 확장을 위해 국공유지로 편입되어 현재 모두 국공유지에 위치한다는 도로관리청의 주장만을 근거로 '국공유지에 점용허가 없이 설치된 전주'로 판단하였으며 관련 이설비용 전액 (68,984,255원)을 우리회사 부담으로 잘못 판정하였다.

담당자가 적용한 「배전선로 이설업무 기준」 3장 4절 3항은 도로구역 이외의 부지에 설치된 배전선로에 관한 기준으로, 사유지·국공유지 여부 및 점용허가 유무에 따라 부담주체를 달리 정하고 있다. 다만 이는 단순히 현재의 토지 소유현황만을 기준으로 판단할 사항이 아니라, 전주의 최초 설치 당시 토지 성격, 도로구역 고시일, 이설 원인 발생 시점, 토지의 편입 경위 및 점용허가 조건 등을 종합적으로 검토하여 적용하여야 한다. 따라서 도로고시 이후 도로 확장을 위해 사유지가 국공유지로 편입된 경우에는 현재 국공유지라는 사정만으로 이를 '국공유지에 점용허가 없이 설치된 전주'로 단정하여 우리회사 부담으로 판정하

는 것은 부적정하다.

따라서 배전선로 이설비용 부담주체를 부적정하게 판정한 전주 4기 (33,027,933원)에 대해서는 사업시행자에게 이설비용을 추가 청구하는 조치가 필요하다. 다만, 본 건 업무 담당자가 입사 2년 미만의 신입사원으로서 업무 경험이 부족했던 사정을 감안하여 신분상 조치는 제외하되, 향후 유사 사례가 재발하지 않도록 업무 교육을 강화할 필요가 있다.

관계자 의견

□■●지사 업무 담당자는 배전선로 이설비용 부담주체 판정 시 관련 기준에 따른 검토가 미흡하였음을 인정하였다.

조치할 사항

인제지사장은

- ① 당사 부담으로 착오 판정한 배전선로이설 공사비를 추징하여 주시고, (시정)
- ② 유사사례가 재발하지 않도록 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
2	시 정 1 통 보 1	추 징 [33,027,933원]	-	인제지사	인제지사